

Anticorruzione e trasparenza (PIAO)

PIAO provinciale, allegato anticorruzione/trasparenza, ruolo dell'RPCT, misure tipiche, accessi e conflitti di interesse — con esempi per chi lavora sui sistemi.

Da ricordare

Schema: PIAO !' allegato anticorruzione/trasparenza !' RPCT !' misura concreta + esempio IT (accessi, log, fornitori, pubblicazione dati).

1. PIAO e allegato anticorruzione/trasparenza

Il PIAO integra la pianificazione dell'ente; il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ne è allegato/sezione sostanziale.

Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è lo strumento con cui molte amministrazioni, inclusa la PAT nel quadro richiamato dal bando, riuniscono programmazione di attività, organizzazione, performance e — in allegato o sezione dedicata — prevenzione della corruzione e trasparenza. Non sostituisce il CAD né il contratto collettivo: è un piano di governance interna.

Il «Piano anticorruzione e trasparenza» della Provincia va quindi presentato come parte del PIAO: definisce analisi dei rischi, misure preventive, obblighi di pubblicazione, monitoraggio e responsabilità. In quiz, la risposta corretta è che tale piano è allegato/integrato nel PIAO, non che lo adotta AgID o che coincide con il CCPL.

Per l'assistente informatico il PIAO/allegato conta perché molte misure toccano i sistemi: censimento delle banche dati, regole di accesso, tracciatura, pubblicazione di documenti e dataset, gestione delle segnalazioni. Conoscere l'esistenza del piano e il suo collegamento al PIAO è il minimo per l'orale; saper fare un esempio operativo è il valore aggiunto.

Glossario

PIAO — Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ente.

PTPCT / sezione anticorruzione-trasparenza — Documento (allegato o sezione del PIAO) che programma misure anticorruzione e obblighi di trasparenza.

In prova: Prima frase: «Il piano anticorruzione/trasparenza è allegato al PIAO provinciale»; poi RPCT e una misura.
Riferimenti: Quadro nazionale sul PIAO (D.L. 80/2021 e atti successivi) · PIAO / allegato anticorruzione e trasparenza PAT

2. RPCT — Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'RPCT coordina il sistema di prevenzione e trasparenza; non va confuso con l'RTD.

L'RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) è la figura di riferimento per predisporre/aggiornare le misure, vigilare sull'attuazione, promuovere la trasparenza e gestire i flussi legati a segnalazioni e pubblicazioni, secondo il modello nazionale adattato all'ente. Non «sostituisce» dirigenti e dipendenti: ciascuno resta responsabile dei propri adempimenti.

Distinzione d'esame: RPCT " RTD. L'RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) guida digitalizzazione, interoperabilità e innovazione dei servizi; l'RPCT cura anticorruzione e trasparenza. Possono collaborare (es. pubblicazione dati, sicurezza degli accessi, registro trattamenti collegato a rischi), ma i mandati restano distinti. Non sono la stessa persona «per legge».

Esempio IT: se emerge un uso anomalo di utenze privilegiate su un gestionale di gare, l'assistente segnala al responsabile gerarchico/strutture competenti; l'RPCT interviene sul piano delle misure di prevenzione e degli obblighi di trasparenza/controllo, mentre eventuali aspetti tecnici di hardening restano al team IT/sicurezza. In orale basta mostrare di conoscere il canale e la differenza di ruoli.

Glossario

RPCT — Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

RTD — Responsabile per la Transizione Digitale (CAD): digitalizzazione dell'ente, non anticorruzione.

In prova: Frase pronto-uso: «RPCT anticorruzione/trasparenza; RTD digitalizzazione — mandati diversi, possibile collaborazione».

3. Misure tipiche: mappatura, rotazione, whistleblowing, formazione

Le misure preventive tipiche vanno spiegate con esempi concreti, soprattutto su accessi e processi IT.

La mappatura dei processi e dei rischi individua dove possono annidarsi corruzione, abuso d'ufficio o cattiva gestione (appalti IT, gestione utenze, affidamenti, liquidazioni, accesso a banche dati sensibili). Per chi lavora sui sistemi, «mappare» significa anche sapere quali applicativi toccano procedure a rischio e quali privilegi esistono.

La rotazione del personale (ove possibile) riduce la cristallizzazione di poteri su pratiche sensibili; in ambito IT spesso si traduce in segregazione delle funzioni, rotazione su incarichi di amministrazione di sistemi critici, dual control su operazioni privilegiate, revisioni periodiche dei privilegi. Dove la rotazione classica è difficile (skill rare), si rafforzano controlli compensativi: log, approvazioni a quattro occhi, least privilege.

Whistleblowing: canali di segnalazione di illeciti con tutele per il segnalante (riservatezza, divieto di ritorsioni), oggi anche alla luce della disciplina nazionale di recepimento UE. Formazione e monitoraggio chiudono il ciclo: il dipendente deve conoscere le misure; l'ente verifica l'attuazione. Esempio orale: «Su un applicativo di protocollo, misura = profili minimi, log degli accessi, formazione sul divieto di consultazioni personali, canale di segnalazione se si sospetta abuso».

Glossario

Mappatura dei rischi — Analisi dei processi dell'ente per individuare aree e eventi di rischio corruttivo.

Whistleblowing — Segnalazione di illeciti tramite canali protetti, con tutela del segnalante.

Least privilege — Principio per cui a ciascun utente si assegnano solo i permessi necessari al compito.

In prova: Elenca almeno tre misure e legane una al lavoro IT (accessi, log, fornitori).

Riferimenti: L. 190/2012 e aggiornamenti · Disciplina whistleblowing (D.Lgs. 24/2023)

4. Trasparenza e i tre accessi

Obblighi di pubblicazione e tre vie di accesso: documentale (L. 241), civico semplice, civico generalizzato (FOIA).

La trasparenza impone di pubblicare in «Amministrazione trasparente» (o sezioni equivalenti) atti, dati e informazioni previsti dalla legge: organizzazione, bandi, pagamenti, incarichi, ecc. La pubblicazione riduce asimmetrie informative e supporta il controllo sociale. L'IT spesso abilita CMS, open data e flussi automatici di pubblicazione: errori tecnici possono diventare inadempienze di trasparenza.

Accesso documentale (L. 241/1990): chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere documenti del procedimento che lo riguarda, con i limiti di legge (es. segreti, privacy di terzi). Non è un diritto «di chiunque» a tutto il fascicolo pubblico.

Accesso civico semplice: serve a ottenere la pubblicazione di documenti/dati che l'amministrazione avrebbe già dovuto pubblicare e non ha pubblicato. Accesso civico generalizzato (FOIA, D.Lgs. 33/2013 come novellato): chiunque può chiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, salvo limiti (sicurezza, segreto, protezione dati, ecc.). In orale distingue sempre i tre: interesse qualificato (241) vs obbligo di pubblicazione inadempito (civico semplice) vs accesso generalizzato con limiti (FOIA).

Glossario

Accesso documentale — Accesso L. 241/1990 fondato su interesse diretto, concreto e attuale.

Accesso civico semplice — Richiesta di pubblicazione di ciò che doveva già essere pubblicato.

FOIA / accesso civico generalizzato — Accesso di chiunque a dati/documenti ulteriori, entro i limiti di legge.

In prova: Tabella mentale a tre colonne; una frase per tipo. Non dire che il FOIA «cancella» la 241 o le pubblicazioni.

Riferimenti: L. 241/1990 · D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

5. Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità

Il conflitto di interessi e i regimi di inconferibilità/incompatibilità proteggono imparzialità e credibilità dell'azione amministrativa.

Esiste conflitto di interessi quando un interesse privato (proprio, familiare, di terzi legati) può interferire con il dovere di imparzialità. Va dichiarato e gestito: astensione, segnalazione al responsabile, riassegnazione della pratica. In ambito IT esempi tipici: partecipare alla valutazione di un software venduto da un parente; amministrare un sistema e insieme gestire il contratto con il fornitore senza controlli; usare informazioni riservate di gara per favorire un ex collega consulente.

Inconferibilità e incompatibilità riguardano soprattutto incarichi dirigenziali e di vertice (e fattispecie normate): certi precedenti incarichi privati o politici possono rendere un incarico pubblico inconferibile (non attribuibile) o incompatibile (non cumulabile). Anche se l'assistente non è dirigente, in orale può essere chiesto il concetto: tutela preventiva dell'imparzialità prima e durante l'incarico.

Collegamento operativo: registri delle dichiarazioni, controlli a campione, segregazione tra chi progetta requisiti di gara IT e chi ha rapporti personali con fornitori, tracciamento delle utenze. Se dubbi, non «risolvi da solo»: dichiara e chiedi indicazioni al responsabile. È una risposta da commissione: mostra prudenza e conoscenza delle procedure.

Glossario

Conflitto di interessi — Situazione in cui un interesse privato può compromettere l'imparzialità del dipendente/incaricato.

Inconferibilità — Preclusione ad assumere un incarico pubblico in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.

Incompatibilità — Divieto di cumulare certi incarichi o attività con l'incarico pubblico rivestito.

In prova: Definisci il conflitto in una riga, fai un esempio IT, chiudi con dichiarazione/astensione.

Riferimenti: D.Lgs. 39/2013 · Codice di comportamento PAT / misure PIAO